Corresponde a Expediente 16101-0177234-1

Santa Fe 26 de diciembre de 2023

Señor
Director Auditoría Interna
CPN SERGIO CLAUDIO COLOMBINI
SU DESPACHO

Conforme a lo requerido, se ha procedido a realizar la auditoría solicitada por la Administración General según Resolución Nro. 1257/23 – en la División I Obras Especiales de la Dirección General de Conservación.

A - Objeto:

La presente auditoría consiste en analizar las condiciones que rigieran el proceso de otorgamiento de permisos "provisorios" de emplazamiento de obras en zonas de caminos de rutas provinciales, gestionados por la oficina División II antes mencionada a favor de terceros interesados, toda vez que estos últimos formularan dicho requerimiento ante esta DPV. Asimismo, se evaluó el marco legal que recae sobre el canon y/o contraprestación exigida y/o percibida con motivo del permiso provisorio conferido.

B – Alcance, aclaraciones previas y limitaciones:

El control descripto en el inciso anterior, comprende el período 01/01/19 al 31/12/22.-

Se deja constancia que el control efectuado recae exclusivamente sobre las gestiones desarrolladas por la Oficina División I Obras Especiales de la Dirección General de Conservación.

Según obra en autos, en el marco de lo establecido por Resolución Nro. 1933/22, la Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos mediante Expte. Nº 16101-0176332-1, lleva adelante la

instrucción sumarial, recaída sobre el agente M.M.O Marcos Segovia. Cabe aclarar que dicho agente, se encontraba a cargo del Sector "Oficina División I Obras Especiales" durante el período auditado precedentemente establecido, siendo posteriormente separado del cargo con motivo de presuntas irregularidades advertidas en el otorgamiento de permisos provisorios. Se deja constancia, que en consideración al carácter secreto de la instrucción sumarial, esta Comisión auditora, desconoce la eventual existencia de otros elementos probatorios que eventualmente integren el proceso de investigación en curso. Por tal razón, el objeto de la presente auditoría fue definido considerando puntualmente la información obrante en las presentes actuaciones, donde se encuentran registros de correos electrónicos que documentan la comunicación entre el agente mencionado previamente y terceros interesados en obtener permisos provisorios de obra. En algunos de estos correos electrónicos, detallan la comunicación entre ambas partes producida durante el proceso de gestión del permiso, de la cual surge la propuesta de conceder el permiso solicitado **a cambio del pago de una retribución dineraria. Claro está, que dicha contraprestación no encuadra en la normativa vigente, encontrándose totalmente al margen de ésta, sea que la misma se canalice mediante entrega de sumas de dinero en efectivo, o bien utilizando otras posibles modalidades de pago como podría ser transferencias o depósitos en cuenta/s bancaria/s particular/es.**

Sin perjuicio de considerar como manifiestamente obvia la siguiente aclaración, se deja constancia que esta Dirección de Auditoria Interna, al no tener acceso a información particular de agentes viales, como así tampoco de terceros ajenos a la Repartición en lo que refiere a sus cuentas y movimientos bancarios, descarta totalmente la posibilidad de realizar comprobaciones o análisis basadas en el cruzamiento de ese tipo de información. A lo expuesto, se suma el hecho de no existir o al menos no haber surgido dentro de la documentación compulsada, ningún tipo de comprobante escrito más allá de los intercambios documentados de correos electrónicos. Tales condiciones, limitan la verificación de pagos a que refiere las últimas líneas del párrafo anterior.

Vale destacar que la evaluación se desarrolló sobre la base de documentación suministrada por personal de la oficina antes mencionada y consultas realizadas a terceros solicitantes de los permisos objeto de esta auditoría.

En consideración al universo de gestiones y/o tramitaciones que integran los listados auditados, los cuales rondan en aproximadamente la cantidad de 220, los controles se desarrollaron sobre bases **selectivas**.

Se aclara que la elaboración del presente informe de auditoría, se dilató en el tiempo, ante la espera de un tiempo prudencial, de las respuestas al requerimiento de información realizado por esta Auditoria a cada uno de los solicitantes de permisos provisorios (que fueran seleccionados por esta auditoria).

Se destaca que **el procedimiento para el otorgamiento de "Permisos Provisorios", no se encuentra específicamente normado en esta DPV**, por lo tanto, se siguieron los lineamientos

generales de las Resoluciones N.° 598/2011 para el emplazamiento de obras y N.° 099/2018, así como N.° 1.179/2020 para el arancelamiento de convenios de autorización.

En el Anexo de la Resolución Nro. 598/2011, vale destacar, que en lo referente al momento del pago, se establece que el contratista se obliga a abonar a la DPV el importe del reintegro de gastos dentro de los diez días hábiles administrativos **posteriores a la fecha de notificación del acto administrativo que aprueba el Convenio.** Además, se menciona que si se abona dentro del término de los 10 días hábiles, también puede efectuarse mediante depósito en la cuenta corriente bancaria con la que opera esta DPV Nº 9716-07 del Nuevo Banco de Santa Fe, Sucursal Nº 599.

Una vez que se realiza el pago, la firma debe enviar al Área de Tesorería de la DPV lo siguiente: a) Original de la Boleta de Depósito. b) Número de convenio al cual corresponde el pago. c) Número de la Resolución Aprobatoria del mismo. Además, se debe remitir una fotocopia del comprobante de pago.

La mencionada regulación del procedimiento, no contempla la extensión de permisos provisorios y menos aún, el pago de una contraprestación en efectivo para emitir dicha autorización.

C - Tareas de Auditoria:

Para la realización del presente informe se realizó lo siguiente:

1) Entrevista con el Director general de Conservación Ingeniero Humberto Perticará.
2) Entrevista con la Ing Eliana Elizabet Ríos en representación de la División I – Obras Especiales de la Dirección General de Conservación.
3) Análisis primario de los procedimientos administrativos que se llevan adelante en la oficina.
4) Relevamiento y procesamiento de la documentación y/o información solicitada en las respectivas Actas labradas.
5) Recopilación, confección y carga de datos en Planilla electrónica, en base a la información que fuera oportunamente suministrada a esta Dirección.
6) Análisis de los antecedentes obrantes en autos.
7) Cruzamiento de datos entre información suministrada por la Dir. Gral. de Conservación y consultas realizadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto.
8) Circularización a terceros involucrados en la gestión de permisos para el emplazamiento o ejecución de obras en zonas de caminos de rutas provinciales

D - Desarrollo:

1. Análisis de procesos administrativos

Como primer tarea, con el objetivo de identificar y evaluar los procesos internos, se le solicitó al Director General de la Dirección de Conservación que detalle el procedimiento administrativo utilizado para otorgar permisos y autorizaciones para obras en zonas de caminos en rutas provinciales durante el período 2019-2022. El resumen de la entrevista mencionada es el siguiente:

- Se describen las normativas y regulaciones aplicadas durante el proceso de otorgamiento de permisos, incluyendo los permisos provisionales.
- Se detallan los agentes clave involucrados en el procedimiento, así como las Direcciones y Áreas pertinentes que participan en la gestión y aprobación de las solicitudes.
- Se mencionan las direcciones de correo electrónico utilizadas para la gestión de los permisos, así como los agentes que tenían y tienen acceso a ellas.
- Se abordan las medidas adoptadas en la División I - Obras Especiales, después del desplazamiento del agente MMO Marcos Segovia, incluida la asignación temporal de funciones y la creación de una nueva cuenta de correo oficial.
- Se solicita al Director General de Conservación que proporcione detalles de todos los permisos otorgados durante el período 2019-2022, incluyendo fechas, números de disposición, nombres de los solicitantes, descripciones de obras y montos de cánones percibidos.

En el Acta respectiva consta el detalle de la entrevista.

Observaciones:

a) **Los "permisos provisorios" no se encuentran contemplados en la normativa regulatoria de permisos** - Resolución N.° 598/2011 - ya que los mismos surgen de acuerdo a lo expresado por el Ingeniero Humberto Perticará, para dar respuesta a casos excepcionales. En caso de proceder con la práctica de extensión de permisos provisorios ante

eventualidades y/o urgencias, puede resultar en arbitrariedades en el proceso de otorgamiento de permisos y autorizaciones.

b) Se identificó al **M.M.O. Marcos Segovia** como agente a cargo de la División I - Obras Especiales de la Dirección General de Conservación durante el período auditado. Su rol era la ejecución y supervisión de los procedimientos relacionados con la tramitación de "permisos provisorios" y autorizaciones para la ejecución de obras en zonas de caminos de rutas provinciales.

c) Durante el período auditado se procede al reconocimiento de uso de tres direcciones de correo electrónico, con acceso limitado a personal designado, como parte del proceso de gestión de permisos.

d) Según la información proporcionada en el acta del 28 de agosto, el agente M.M.O. Marcos Segovia t**enía acceso a los correos electrónicos no oficiales** "convenios.dpv@gmail.com" y "conveniosdpv@hotmail.com.ar" en la División I - Obras Especiales de la Dirección General de Conservación. Llevar adelante procedimientos de estas características con cuentas de correos electrónicos **no oficiales** presenta varios riesgos potenciales para la DPV, que –entre otros- incluyen:

1. **Riesgo de seguridad de datos:** Las cuentas no oficiales pueden comprometer la seguridad de la información confidencial y sensible relacionada con los permisos y autorizaciones.

2. **Riesgo de integridad de datos:** se puede producir pérdida o alteración de datos importantes, lo que compromete la integridad y la veracidad de la información.

3. **Riesgo de caracterización errónea de la comunicación por parte de terceros:** La utilización de cuentas de correo no oficiales, creadas discrecionalmente por un agente para utilizarlo en comunicaciones oficiales (y en nuestro caso en representación de un organismo público), puede generar conflictos en la delimitación de ámbitos, en lo que refiere a cuestiones “laborales” y “privadas o personales”. Además, el carácter o tenor de la comunicación, puede ser percibido por parte de un tercero como “oficial”, siendo que se está efectuando a título personal.

e) Después de reorganizar funcionalmente la oficina División I – Obras Especiales y habiendo sido ya apartado del cargo el agente Segovia, durante el mes de noviembre de 2022, se creó una nueva cuenta de correo de carácter oficial, denominada "permisos.obras.dpv@santafe.gov.ar". Los agentes designados, el Ingeniero Bruno Pensiero

y la Ingeniera Eliana Ríos, obtuvieron acceso a esta nueva cuenta oficial para la gestión de permisos y autorizaciones en la Dirección Provincial de Vialidad.

Posteriormente se efectuó una Entrevista con la Ing. Eliana Elizabet Ríos en representación de la División I – Obras Especiales de la Dirección General de Conservación. El resumen de la entrevista mencionada es el siguiente:

- Se solicita a la Ing. Ríos que acceda a las cuentas de correo electrónico "convenios.dpv@gmail.com" y "conveniosdpv@hotmail.com.ar" y seguidamente en presencia de la misma se procede a constatar correos recibidos y enviados en ambas cuentas durante el período 2019-2022.
- En lo que refiere a la cuenta de correo "conveniosdpv@hotmail.com.ar" no se visualizan correos para el período 2019-2022 como así tampoco correos en el sector “elementos enviados”. Según manifiesta la Ing. Eliana Ríos, en esta casilla existían correos electrónicos para (período 2019-2022) que fueron adjuntados en un CD en formato PDF a requerimiento de la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos. A su vez, desconoce el motivo por el cual a la fecha, los mismos fueron eliminados, no obstante, esta situación ya había sido advertida por la Ing. Eliana Ríos en el mes de mayo del corriente año. Asimismo, se procedió a constatar la inexistencia de correos electrónicos en la Bandeja de “correos eliminados”
- Se solicita en ese mismo acto, el reenvío de los correos identificados en la cuenta "convenios.dpv@gmail.com" a otras cuentas de correo para su salvaguarda y posterior evaluación.
- Se realizan capturas de pantalla de ambas casillas de correo como parte del acta.
- Se consulta a la ingeniera Eliana Ríos sobre la existencia de otras cuentas de correo electrónico no oficiales utilizadas para comunicaciones relacionadas con los "Convenios de Autorización de Obras y Reintegro de Gastos", a lo que responde que no tiene conocimiento de ninguna otra cuenta.

Observaciones:

a) Falta de documentación en la cuenta de correo "conveniosdpv@hotmail.com.ar" para el período 2019-2022. **Este vacío documental denota que los mismos han sido borrados con bastante antelación al requerimiento e inicio de la auditoría (tanto de la**

“bandeja de entrada”, “bandeja de enviados” y “bandeja de eliminados”) lo que implica la oportuna destrucción de elementos de análisis y de potenciales hallazgos o evidencias para esta auditoría. Si bien se desconoce la fecha precisa en que aconteció tal hecho, la Ing. Eliana Ríos manifiesta que advirtió esta situación en el mes de mayo del corriente año. (El requerimiento de auditoría ingresa a esta Dirección el 24/08/23).

b) La existencia de cuentas de correo electrónico de creación personal, uso exclusivo, alterno e indiscrecional, incluyendo "convenios.dpv@gmail.com" y "conveniosdpv@hotmail.com.ar" para interactuar con terceros (prestatarios de servicios prestados por esta Repartición), no resulta recomendable desde el punto de vista del control interno.

Posteriormente, se solicitó a la Dirección General de Conservación, un desglose detallado de todos los permisos, tanto provisorios como definitivos, que se emitieron durante el período comprendido entre 2019 y 2022.

Acto seguido se estableció comunicación telefónica con la División de Contabilidad dependiente de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto solicitando un listado de los pagos efectuados en relación con la concesión de permisos definitivos y/o provisionales gestionados por intermedio de la Dirección General de Conservación. Este listado debía comprender los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

Una vez recopilada la información mencionada anteriormente, se procedió a realizar el cruce de datos, a los efectos de conciliar los mismos.

En base a este análisis, se identificaron algunas diferencias que ante las consultas realizadas por esta Dirección de Auditoría Interna, en general fueron identificadas.

2. Análisis de gestiones de permisos provisorios de Obras obrante en autos, en las que interviene el agente M.M.O Marcos Segovia y circularización a terceros solicitantes de permisos de obra

En primer lugar se realizó un análisis de las gestiones de permisos provisorios de obras contenidas en intercambios de correos electrónicos en donde interviene el agente Marcos Segovia y los terceros solicitantes. Como ya se anticipara en el punto precedente, se utilizaron casillas de correos electrónico no oficiales.

Además, se implementó el procedimiento de circularización a terceros (solicitantes), que implicó el envío de comunicaciones formales a los solicitantes de permisos provisorios y autorizaciones en donde se realizan consultas de interés para esta auditoría.

Esta tarea se realizó sobre bases selectivas del universo de solicitantes oportunamente informados por la Dirección General de Conservación. Las comunicaciones, contenían solicitudes específicas de información detallada sobre los permisos otorgados, fechas de solicitud, interacciones con el personal de la Dirección Provincial de Vialidad, detalles financieros y comentarios sobre la satisfacción general con el servicio prestado. En planilla Anexa se detallan Nombre o Razón social del solicitante, datos de contacto, fecha de envío del requerimiento por parte de esta auditoría, y si se obtuvo o no respuesta con la observación en caso de corresponder.

Como ya se anticipara en párrafos precedentes se trabajó selectivamente sobre el universo de solicitantes, seleccionando 45 personas físicas y jurídicas para efectuar el relevamiento. Cabe destacar que fue una labor demandante la obtención de algunos contactos, ya que en una primera instancia no fueron brindados por la Dir. Gral. de Conservación, lo que implicó realizar búsquedas de distinta índole (páginas de internet, revisión de expedientes ya archivados en la Sección Archivos de esta DPV, contacto con Jefaturas Zonales, etc.). El criterio de selección de las personas físicas y jurídicas fue en primer lugar excluir a los organismos públicos, Municipios y Comunas ya que los mismos se encuentran exentos del pago del canon correspondiente, además se excluyeron empresas públicas como por ejemplo la Empresa Provincial de la Energía.

Se obtuvo una respuesta parcial por parte de los solicitantes, de las 45 consultas, se obtuvieron 13 respuestas, quienes proporcionaron algunos datos sobre los permisos provisorios y sus interacciones con la Dirección Provincial de Vialidad. La mayoría de las respuestas obtenidas no aportaron nuevos elementos relevantes para esta auditoría. En algunos casos puntuales se los llamó telefónicamente más de una vez con el respectivo reenvío por correo electrónico del requerimiento de esta Auditoria. Con la información obtenida, se complementó lo ya obrante en autos. En una de las consultas, la firma CIA. ASCARISCER S.A, manifiesta haber interactuado por mail con la casilla de correo zona6rosario@gmail.com que pertenecería a la Jefatura de Zona VI Rosario. Como ya se anticipara, no se efectuaron análisis donde no interviene directamente la Dir. Gral. de Conservación, División I Obras Especiales.

A continuación se realiza un breve resumen de cada una de las gestiones obrante en autos complementada con las consultas realizadas por esta Auditoria. Se aclara que los detalles que se especifican, son los que constan entre los antecedentes y en función de lo expresado por el solicitante del permiso consultado. Se desconoce si existe otra comunicación y/o interacción entre el solicitante y el agente de la DPV Marcos Segovia.

Fs 5 a fs 9. Solicitante: Sol Ingeniería S.R.L.

Fecha del primer correo electrónico 29/01/2021. Luego de distintas interacciones propias del proceso de autorización en fecha 1/02/2022 el agente Marcos Segovia informa que el costo para acceder al permiso provisorio es de $ 15.000. Ante la consulta del interesado acerca de la emisión de algún recibo/factura por el pago del mismo, en fecha 03/02/2022 el agente Marcos Segovia informa que no va a ser necesario el permiso provisorio porque "ya fue firmado el convenio"

Fs 10 a fs 11. Solicitante: Andrea Barbero

Fecha del primer correo electrónico 21/12/2021. En fecha 21/03/2022 el agente Marcos Segovia informa que "tiene" el permiso provisorio solicitado manifestándole al solicitante que "Recuerde el pago del mismo". Según la información aportada por la Sra. Andrea Barbero, en fecha 02/03/2022 realizó el pago del canon correspondientes en la cuenta oficial de esta DPV. Telefónicamente. Esta auditoria le solicitó a la Sra. Andrea Barbero información relacionada con "recordatorio del pago" realizado por el Agente Marcos Segovia en fecha 21/03/2022, siendo que ya había pagado en fecha 02/03/22 el canon correspondiente por el permiso de obra, a lo que manifiesta que personalmente entregó una suma de dinero en efectivo al agente Marcos Segovia, no recordando a que concepto respondería. Esta Auditoria en la comunicación telefónica mencionada, le solicitó amablemente a la Sra. Andrea Barbero que responda por escrito en correo electrónico lo que manifestó verbalmente acerca de la entrega de un dinero en efectivo. Hasta la fecha, esta Auditoria no ha recibido dicho correo electrónico.

Fs 12 a fs 15. Solicitante: Proyección Electroluz

Fecha del primer correo electrónico 25/07/2023, el solicitante informa una transferencia bancaria en concepto de canon realizada a la cuenta corriente oficial de la DPV. El día 27/07/22, la firma Proyección Electroluz, solicita gestionar el permiso provisorio de Obra, en fecha 28/07/22 el agente Marcos Segovia manifiesta que el mismo tiene un costo sin mencionar específicamente el importe. El 29 de agosto Marcos Segovia comunica a la firma Proyección Electroluz que el Convenio pasó a la firma del administrador. Según información aportada por la firma en cuestión en respuesta a la circularización efectuada por esta Auditoria, la firma Proyección Electroluz SRL manifiesta que el permiso provisorio, finalmente no fue gestionado. Aporta copia de la cadena completa de correos electrónicos.

Fs 16 a fs 19. Solicitante: Agustín Bergesio

Fecha del primer correo electrónico 12/10/2022. En día 22/10/22 informa que ya realizó el pago del arancel establecido, y a su vez se muestra interesado en iniciar el trámite para obtener un permiso provisorio. El día 3/11/2022 el agente Marcos Segovia comunica que ya está disponible el permiso

provisorio. El Día 7 de noviembre, **el agente Marcos Segovia informa que para obtener el mencionado permiso, debe abonar el importe de $ 20.000 en efectivo** al momento del retiro.

En respuesta a esta Auditoria, el Sr. Agustín Bergesio, informa que recibió muy buena atención por parte de agentes viales de la Zona II – San Cristóbal. Luego al consultar los plazos de aprobación para obtener los permisos, lo derivan con el agente Marcos Segovia. Este último le comunicó que pueden demorar varios meses, proponiéndole en caso de necesitarlo, la obtención de un **permiso provisorio.** En esta instancia, el agente Segovia le informa al solicitante del permiso, que además del abonar el canon correspondiente a la cuenta oficial de esta repartición, **debía abonar un monto de $ 20.000 en efectivo**. El Sr. Bergesio manifiesta que optó por esta última opción, manifestando que le transfirió ese dinero (se aclara que no acompaña comprobante de dicha transferencia). Ante la solicitud de un comprobante (recibo) por dicha transferencia, le expresan que no se lo podían extender, situación que le generó cierta duda, manifestando ***"el estado tiene que estar todo en blanco".*** El Sr. Bergesio al final de su correo electrónico declara que ***"En sí, la atención de Marcos fue buena pero lo del pago en efectivo da que pensar".***

Fs 20 a fs 21. Solicitante: Juan Marcelo Borghi

Fecha del primer correo electrónico 31/05/2022. En fecha 02/06/2022el agente Marcos Segovia recuerda "confirmar si desea tramitar el permiso provisorio". El 06/06/2022 hay un intercambio de correos entre Marcos Segovia y el solicitante para coordinar la metodología de pago del permiso provisorio. El 14/06/2022 Acuerdan encontrarse para la entrega del permiso provisorio.

En planilla adjunta al presente informe se detalla cada uno de los terceros circularizados, en donde consta mail de contacto, fecha de circularización, fecha de respuesta (en caso afirmativo). Además se adjuntan copias de las cadenas de correos electrónicos correspondientes. Esta auditoria se reserva copias de los archivos adjuntos de cada una de las respuestas (comprobante de depósitos en la cuenta oficial de esta de DPV, copia de resoluciones y convenios). En esta misma planilla se puede observar que existieron 13 respuestas, y en algunos casos puntuales manifiestan que debido a cuestiones internas operativas no están en condiciones de aportar la información solicitada. Por último de la lectura de la misma se desprende aquellas firmas que hasta la fecha del presente informe, no han aportado respuesta alguna, siendo que en la mayoría de los casos se le reiteró la solicitud.

Observaciones

a) Según surge de la documentación e información recabada, el agente Marcos Segovia, en más de una oportunidad, habría solicitado el pago en efectivo para el otorgamiento de

permisos provisorios, sin proporcionar recibo. Dicho comportamiento evidenciaría falta de transparencia relacionada con los pagos y los procesos de aprobación de los permisos.

b) La utilización de cuentas de correo no oficiales por parte del agente para tratar asuntos relacionados con su cargo e interactuar con terceros ajenos a la Repartición, podría representar un riesgo de seguridad de la información y también podría implicar un intento de ocultar o manipular información sensible.

c) Las acciones del agente Segovia, podrían dañar la reputación de la Dirección Provincial de Vialidad y disminuir la confianza del público en la integridad de la administración pública en general.

d) La respuesta parcial obtenida luego de circularizar a los solicitantes de permisos para el emplazamiento de obras, ratifica el accionar del agente Marcos Segovia.

Conclusiones y sugerencias

A) Del análisis del proceso administrativo se concluye lo siguiente:

1. El proceso de otorgamiento de permisos y autorizaciones para obras en zonas de caminos en rutas provinciales implica múltiples pasos y se adhiere a regulaciones específicas, incluidas las Resoluciones N.° 598/2011, 099/2018 y 1.179/2020.

2. El procedimiento para el otorgamiento de “Permisos Provisorios”, no se encuentra específicamente normado en esta DPV. La falta de pautas claras para tratar con casos imprevistos, puede derivar en arbitrariedades en el proceso de otorgamiento de permisos y autorizaciones.

3. El uso de cuentas de correo electrónico no oficiales para interactuar con terceros durante el proceso de gestión de permisos y autorizaciones plantea riesgos de seguridad, integridad de datos y comunicación errónea. Se destaca la importancia de creación de un nuevo y único correo oficial para la gestión de permisos y autorizaciones (recomendación ésta ya implementada por la D. G. de Conservación al día de la fecha).

4. Falta de documentación en la cuenta de correo "conveniosdpv@hotmail.com.ar" para el período 2019-2022. **Este vacío documental evidencia que los mismos han sido borrados y/o eliminados de exprofeso de la precitada cuenta, lo que implica una falta de integridad al momento de su evaluación por parte de esta auditoría.**

Se desconoce en qué fecha aconteció el hecho mencionado. La Ing. Eliana Ríos manifiesta que advirtió esta situación en el mes de mayo del corriente año. Esta falta de documentación evidencia deficiencias en la integridad y la gestión de registros, mientras que la existencia de dos correos electrónicos no oficiales permite una gestión disgregada de la comunicación oficial, lo cual dificulta la supervisión y el seguimiento efectivo de las comunicaciones relevantes.

B) **De la evaluación del accionar del agente M.M.O Marcos Segovia y circularización a terceros solicitantes de permisos de obra se concluye lo siguiente**

1. La documentación revisada indicaría que hubo pagos por parte de terceros a favor del mencionado agente, que se habrían realizado por fuera del proceso administrativo oficial, evidenciando una falta de transparencia e incumplimiento normativo en la aprobación de permisos de obra. En tal sentido, cabe destacar, que ***percibir estipendios o recompensas que no sean determinadas por normas vigentes*** es una práctica expresamente prohibida por el CCT 572/09 (art. 24º, inc. d)).

2. Dentro de los hallazgos de esta Auditoria, y en concordancia con el objeto y alcance dada a la misma, **no se advierten implicancias que alcancen a otros agentes de esta Repartición.**

3. La utilización de cuentas de correo no oficiales por parte del agente Marcos Segovia para tratar asuntos relacionados con su cargo, interactuar con terceros (prestatarios de servicios brindados por esta Repartición), habría servido a la causa descripta en el inciso 1. anterior. Interactuar con terceros ajenos a la Repartición, en cuestiones estrictamente oficiales, mediante el uso de correos creados arbitrariamente a título personal, se aparta de normas de control interno básicas recomendables, planteando interrogantes sobre la integridad y la confidencialidad de las comunicaciones oficiales.

4. Las acciones descriptas en el inciso 1. de este apartado, tienen el potencial de dañar la reputación de la Dirección Provincial de Vialidad.

5. Si bien la cantidad de respuestas (vía mail) logradas ante la “Circularización” efectuada por esta auditoría fue relativamente reducida, tras evaluar las contestaciones recibidas, puede concluirse que algunas de ellas ratificarían el accionar descripto en el punto 1. de este apartado, por parte del agente Marcos Segovia. En casos muy puntuales se confirmó el referido modo de proceder vía telefónica, sin dar el tercero circularizado, contestación formal vía mail a esta auditoría.

Sin más, saludamos a usted muy atte.